

1500796-14.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antenor da Silva Cápua

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... não tem o condão de elidir a prática do tráfico. Coleciona-se: TÓXICOS - Tráfico - Quantidade e forma de acondicionamento indicativos de que o réu tinha a droga com o intuito de traficá-la, ainda que também fosse usuário de entorpecente - Condenação - Necessidade - Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena aplicada em razão do tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

1500796-14.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500796-14.2020.8.26.0616 - Controle: 2020/000819

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FLAVIO VIEIRA e outro

Juiz de Direito: Antenor da Silva Cápua

Vistos.

IGOR FLAVIO VIEIRA e RAFAEL DIAS DE SOUZA foram denunciados como incursos no artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 09:30 horas, na Rua Cambuci, 75, Jardim Odete, nesta cidade e comarca de Itaquaquecetuba, respectivamente, traziam consigo, para consumo e fornecimento de terceiros, 162 (cento e sessenta e dois) porções de cocaína, com peso líquido de 121,82 gramas e 112 (cento e doze) porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso líquido de 245,07 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de constatação de fls. 17/24).

Segundo apurado, um popular comunicou aos policiais militares em patrulhamento no bairro Jardim Odete que dois homens, que seguravam sacolas de entorpecentes nas mãos, estavam traficando na área externa do condomínio situado na Rua Cambuci. Os milicianos foram ao local indicado e divisaram os denunciados, os quais empreenderam fuga ao avistarem a aproximação policial. Os policiais foram ao encalço de ambos e lograram abordá-los em um matagal existente nos fundos do aludido condomínio.

Em revista pessoal, os policiais localizaram com RAFAEL uma sacola contendo 112 (cento e doze) porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em seu bolso, e com IGOR uma sacola contendo 162 (cento e sessenta e dois) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em meio às drogas.

Regularmente notificados, apresentaram defesa preliminar e a denúncia foi recebida em 29/05/2020. Durante a instrução processual foram produzidas as provas orais e interrogado os réus. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, ao passo que a defesa apresentou memoriais escritos às fls. 377/415.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes preliminares dignas de nota.

Passo, nesta oportunidade, à análise do *interim* meritório.

A materialidade criminosa se corrobora sem esboço de dúvidas, a partir da análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito, autos de exibição e apreensão (fls. 13/14), além dos laudos periciais encartados aos autos (fls. 368/373).

A autoria criminosa sobressai-se do compêndio probatório de forma incontestada.

Os policiais militares, PM - DONIZETI CÍCERO EUZÉBIO e Andre Modesto da Silva afirmaram que patrulhavam pelo bairro Jardim Odete quando receberam a notícia de um indivíduo que passava pela via e relatou que dois homens estavam traficando na área externa do condomínio da Rua Cambuci e seguravam sacolas com entorpecentes. O denunciante preferiu não se identificar. Diligenciaram até o local informado e dois indivíduos que ali estavam saíram correndo ao perceber a presença policial. Os indivíduos foram alcançados em meio a um matagal existente nos fundos do condomínio, e não conseguiram fugir devido ao muro alto que cerca o local. Foram identificados como Igor Flavio Vieira e Rafael Dias de Souza. Cada um dos abordados segurava uma sacola plástica. A sacola que Rafael segurava continha cento e doze porções de maconha e no bolso de sua calça também foi localizada a importância em dinheiro de R\$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais). Na sacola de Igor estavam cento e sessenta e dois porções de cocaína e ainda trinta reais em meio às drogas. Questionados, ambos negaram ser traficantes, dizendo ser usuários, mas não souberam explicar o porquê seguravam as sacolas com drogas e não forneceram outras informações. Em juízo, DONIZETI corroborou a versão apresentada em solo policial, apenas não se lembrando exatamente a quantidade de droga apreendida com cada réu. André também corroborou a versão, só não se recordando a natureza da droga que cada réu portava.

No tocante à validade do testemunho de policiais: "Testemunhos de policiais têm o mesmo valor de qualquer outro desde que afigure credibilidade e coadune com o restante das provas" (Ap. 1.0145.05.222082-2/001 (1), rel. Sérgio Braga, 03.05.2005, v.u., DJ11.05.2005). No mais a mais, o alegado uso de substâncias entorpecentes não tem o condão de elidir a prática do tráfico. Coleciona-se: TÓXICOS - Tráfico - Quantidade e forma de acondicionamento indicativos de que o réu tinha a droga com o intuito de traficá-la, ainda que também fosse usuário de entorpecente - Condenação - Necessidade - Recurso parcialmente provido para, de ofício, reduzir a pena aplicada em razão do tráfico de entorpecentes, sendo mantida a condenação pelo crime de porte de armas. (Apelação Criminal n. 996.175.3/8-0000-000 - Serra Negra - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 15.03.07 - V.U. - Voto n. 4.256)

As testemunhas de defesa JENNIFER PEREIRA SANTOS VIEIRA e ALEX OLIVEIRA SANTOS SILVA nada esclareceram sobre os fatos descritos na denúncia.

O réu Igor em seu interrogatório negou estar com a droga apreendida, alegando que estava no local apenas para comprar uma porção de maconha.

O réu Rafael em seu interrogatório negou estar com a droga, alegando que estava trabalhando e foi abordado e preso pelos policiais sem nenhuma explicação. Não estava próximo de Igor.

Como se vê, a versão dos policiais é coesa e segura a indicar que os réus estavam com considerável quantidade de droga e dinheiro, em atitude típica de tráfico de drogas, sendo certo que a quantidade e variedade da substância apreendida não se coaduna com a figura do usuário. Ademais, os réus nada comprovaram para infirmar a versão dos policiais.

Portanto, a condenação dos acusados é medida de rigor.

Passo, portanto, à dosimetria da sanção a se imposta.

Atento às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a majoração da pena-base, ficando, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade relativa de Igor, mas sem reflexo na pena, a teor da sumula 231 do STJ.

Considerando a primariedade dos réus, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fazem jus à redução da pena em 1/2, pois nada indica que façam parte de organizações criminosas, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, o unitário fixado no mínimo legal. A redução na fração intermediária se justifica pela elevada quantidade de droga apreendida, margeando aproximadamente 400 gramas, como bem pontuou a acusação, o que eleva a culpabilidade da conduta praticada e deve ser ponderada nesta fase.

O regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente, permitindo substituir privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de meio salário mínimo a instituição beneficente indicada pelo juízo das execuções.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR IGOR FLAVIO VIEIRA e RAFAEL DIAS DE SOUZA à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal a unidade, substituindo a pena corporal de ambos, por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de meio salário-mínimo, esta destinada à instituição beneficente indicada pelo juízo das execuções, por incursão no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Uma vez que se encontram soltos, defiro aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: - lançado o nome do acusado no rol dos culpados; - informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; - informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal.

Por fim, com fundamento no artigo 63 da Lei 11343/2006 decreto perdimento do valor apreendido com o réu e também de demais objetos com ele apreendidos, os quais deverão ser revertidos ao FUNAD nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, expedindo-se o necessário para fins do § 2º do artigo 63 do mesmo diploma legal. Fica, também, autorizada incineração do entorpecente se ainda não providenciado, oficiando-se e mantido o necessário para contraprova.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e, cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Itaquaquetuba, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA